

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 472/2533 นางเฮาชี ปัญญาขาว โจทก์
นางมาลี บุญสมปอง ที่ 1 นางกวย แซ่
เจ้า ที่ 2

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 1390, มาตรา 1401

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 148, มาตรา 173 (1), มาตรา 296 ทวิ

โจทก์และบริวารใช้ทางพิพาทเดินออกสู่ทางสาธารณะมากกว่า 10 ปี ทางพิพาทเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์โดยอายุความ เมื่อจำเลยก่อสร้างกำแพงรูกล้ำทางพิพาท เป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดยไป หรือเสื่อมความสะดวก โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของสามยัตทรัพย์มีสิทธิฟ้องให้จำเลยรื้อถอนกำแพงเฉพาะส่วนที่รูกล้ำได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และมาตรา 1390

ที่ดินโจทก์ฟ้องอ้างว่าเป็นทางภาระจำยอมในคดีก่อนเป็นคนละแปลงกับที่ดินโจทก์ฟ้องคดีนี้ จึงไม่เป็นการยื่นคำฟ้องในเรื่องเดียวกันโจทก์ฟ้องจำเลยในคดีนี้อีกไม่เป็นการฟ้องซ้ำหรือฟ้องซ้อน

ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า ถ้าจำเลยไม่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากทางภาระจำยอม ก็ให้โจทก์รื้อถอนเองโดยจำเลยทั้งสองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนั้น เป็นการไม่ชอบโจทก์ชอบที่จะขอต่อศาลให้มีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 ทวิ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๓๔๘ซึ่งตกอยู่ในวงล้อมของที่ดินแปลงอื่น ๆ ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ โจทก์ได้อาศัยเดินผ่านที่ดินตรงรอยต่อระหว่างที่ดินของนางกิริยา ซอแก้ว กับที่ดินของจำเลยที่ ๑ เป็นทางออกสู่ทางสาธารณะมาเป็นเวลาเกินกว่า ๒๐ ปีแล้ว เป็นทางกว้างประมาณ ๒ เมตร ยาวประมาณ ๑๐ เมตรเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๖ จำเลยที่ ๒ ร่วมกับจำเลยที่ ๑ ทำรั้วซีเมนต์รูกล้ำเข้าไปในทางภาระจำยอม ทำให้การสัญจรไปมาได้รับความลำบากขอให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ทำไว้ในทางภาระจำยอมให้หมดสิ้น ถ้าจำเลยไม่ยอมรื้อถอนก็ให้โจทก์รื้อถอนเองโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดและให้จำเลยจดทะเบียนทางภาระจำยอมให้โจทก์ ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามขอให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามฟ้องและใบมอบอำนาจไม่ถูกต้อง จึงไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ไม่เคยใช้ที่พิพาทเป็นทางภาระจำยอม จำเลยยินยอมให้โจทก์ใช้อาศัยเดินชั่วคราวและเป็นทางเดินประมาณ ๕๐ เซนติเมตรตลอดแนว โจทก์มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้อีกหลายทาง จำเลยทั้งสองเคยบอกกล่าวให้โจทก์และบริวารเลิกใช้ทางเดินพิพาท รั้วที่จำเลยที่ ๒ สร้างขึ้นไม่ได้รูกล้ำทางพิพาท ฟ้องของโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ เป็นฟ้องซ้ำหรือฟ้องซ้อนกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๐๒๒๐/๒๕๒๖ ของศาลชั้นต้นซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จดทะเบียนทางภาระจำยอมในโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๒๖ ของจำเลยที่ ๑ ให้แก่โจทก์โดยมีความกว้างรวมทั้งทางพิพาทปัจจุบันเป็นระยะ ๑.๕๐ เมตรโดยตลอดถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำ

พิพาทขาดการแสดงเจตนาและให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากทาง
การจำยอมให้หมดสิ้นหากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม ก็ให้โจทก์รื้อถอนเอง โดย
จำเลยทั้งสองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจาก
ทางพิพาทให้ได้ความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ตลอดแนวจากที่ดินของโจทก์ไปจดตรอกโรง
วัว ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้จำเลยที่ ๑ ไปจดทะเบียนการจำยอม นอกจากนี้แก้คง
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์และบริวารได้ใช้ทางพิพาทเดินออกสู่ถนนเจริญกรุงอัน
เป็นทางสาธารณะมากกว่า ๑๐ ปี ทางพิพาทเป็นการจำยอมแก่ที่ดินตามโฉนดเลขที่
๑๓๔๘ ของโจทก์โดยอายุความ เมื่อฟังว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันก่อสร้างกำแพง
คอนกรีตบล็อกกั้นทางพิพาทซึ่งเดิมมีความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ตลอดแนว เป็นเหตุ
ให้ประโยชน์แห่งการจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก โจทก์เจ้าของสามยทรัพย์ก็
มีสิทธิฟ้องร้องให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนกำแพงคอนกรีตบล็อกเฉพาะส่วนที่รื้อกั้นได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ และมาตรา ๑๓๙๐ แม้โจทก์จะ
เคยฟ้องและถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ต่อศาลชั้นต้นเป็นคดีหมายเลขแดงที่
๑๐๒๒๐/๒๕๒๖ จำเลยที่ ๒ ซึ่งคัดค้านการถอนฟ้องแบะอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีของ
ศาลชั้นต้น และโจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๒คดีนี้ในระหว่างที่ศาลอุทธรณ์พิจารณาคดีดัง
กล่าวก็ตาม แต่ปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและมีคำสั่งจำหน่าย
คดีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๒๖ โดยไม่มีการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดีและที่ดินที่
โจทก์ฟ้องอ้างว่าเป็นทางการจำยอมในคดีก่อนก็เป็นคนละแปลงกับที่โจทก์ฟ้องคดีนี้

จึงไม่เป็นการยื่นคำฟ้องในเรื่องเดียวกัน โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๒ ในคดีนี้อีกจึงไม่
เป็นการฟ้องซ้ำหรือฟ้องซ้อน แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นว่า ถ้า
จำเลยทั้งสองไม่รู้รถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากทางภาระจำยอมก็ให้โจทก์รู้รถอนเองโดย
จำเลยทั้งสองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนั้นเป็นการไม่ชอบโจทก์ชอบที่จะขอต่อศาลให้มีคำ
สั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๒๙๖ ทวิ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอในส่วนที่ให้โจทก์รู้รถอนสิ่งปลูกสร้างออกจาก
ทางภาระจำยอมเองโดยจำเลยทั้งสองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

ศาลแพ่ง - นายสุวรรณ ตระการพันธุ์

ศาลอุทธรณ์ - นายประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ